

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2544/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายสำราญ เตชะวนิช กับพวก	จำเลย
	นายณรงค์ นุ่มดี จำเลยที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(3) และ (7), 336 ทวิให้จำคุกคนละ 7 ปี 6 เดือน เฉพาะจำเลยที่ 3 เพิ่มโทษหนึ่งในสามเป็นจำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุม ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 6 ปี 8 เดือน สำหรับจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอให้ให้เพิ่มโทษจำเลยที่ 3 คงจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 7 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 3 รับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 5 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 44)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โดยตีราคาประกัน 100,000 บาท (สำนวนธุรการอันดับ 4)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในกำหนดเวลาที่จำเลยที่ 2 จะยื่นฎีกาได้ แต่ถ้าจำเลยที่ 2 ยื่นฎีกาก็ให้มีผลเป็นการปล่อยชั่วคราวต่อไปในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสองแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้ว ดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในกำหนดเวลาที่จำเลยที่ 2 จะยื่นฎีกาได้ แต่ถ้าจำเลยที่ 2 ยื่นฎีกาก็ให้มีผลเป็นการปล่อยชั่วคราวต่อไปในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสองแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้ว ดำเนินการต่อไป

(พลเอก พิสิษฐ์สังฆการ-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟูง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ